

[أصول الفقه]

عنوان الكتاب: ملخص أصول الفقه الحنفي (موضوعي) **المستهدف:** الفرقة الأولى - كلية الشريعة والقانون [إعداد: عبدالرحمن ايوب]

[جدول المحتويات / الفهرس]

الفصل الأول: تعريف أصول الفقه ومعناه اللقبى.
الفصل الثاني: موضوع علم أصول الفقه وفائدته وحكمه.
الفصل الثالث: نشأة وتدوين علم أصول الفقه ومناهج التأليف.
الفصل الرابع: الحكم الشرعي وأقسامه (التكليفى والوضعي).
الفصل الخامس: أركان الحكم الشرعي والأهلية وعوارضها.
الفصل السادس: الأدلة الشرعية (القرآن، السنة، الإجماع، القياس).

الفصل الأول: تعريف أصول الفقه ومعناه اللقبى

السؤال: عرّف أصول الفقه بمعناه اللقبى؟

معنى التعريف "اللقبى" (تمهيد) يقصد به تعريف "أصول الفقه" باعتباره علماً واحداً مستقلاً، وليس 1. باعتباره مضافاً ومضافاً إليه. فهو كلمة واحدة تدل على فن معين من العلوم الشرعية، ولا ينظر فيه لمعنى "أصول" لوحدها أو "فقه" لوحدها

الاتجاهات في تعريفه (الخلاصة) تعددت عبارات العلماء في التعريف، ويمكن حصرها في ثلاثة 2. اتجاهات رئيسية:

(الاتجاه الأول: العلم بالقواعد (القواعد نفسها

مؤيدوه: الإمام الرازى، الغزالى، الأمدى، وابن السبكي

"التعريف: هو "مجموعة طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل

المعنى: هنا نركز على "المسائل الكلية" التي يبحث فيها هذا العلم (مثل: الأمر يفيد الوجوب، الإجماع حجة.. إلخ

(الاتجاه الثانى: إدراك القواعد (عملية المعرفة

مؤيدوه: معظم الحنفية (مثل صدر الشريعة

التعريف: هو "العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

المعنى: الفرق هنا أنه يعرفه بـ "إدراك" و "معرفة" الشخص لهذه القواعد وليس القواعد ذاتها

(الاتجاه الثالث: الملكة (القدرة الراسخة

المعنى: هو "ملكة" (مهارة وقدرة) يقتدر بها الفقيه على إدراك القواعد واستخراج الأحكام

ملاحظة: هذا الرأي ذكره بعض الأصوليين لكنه أقل شهرة، لأن العلم والمعرفة أعم من الملكة

الخلاصة لورقة الامتحان يمكنك ختم الإجابة بـ: "إن اختلاف الأصوليين في التعريف يرجع إلى زاوية 3. النظر؛ فمنهم من عرفه بـ القواعد، ومنهم من عرفه بـ إدراكها، ومنهم من عرفه بـ الملكة. وكلها وجهات

"نظر صحيحة تعبر عن حقيقة هذا العلم وأساسه المقررة
نص التعريف عند الحنفية عرفه "صدر الشريعة" بأنه: (العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على
وجه التحقيق

(ثانياً: شرح مفردات التعريف (بأهم الكلمات المختصرة
(العلم: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع (اليقين)، ليخرج به (الشك، الوهم، الجهل، والتقليد
(بالقواعد: جمع قاعدة، وهي القضية الكلية التي تندرج تحتها أحكام جزئية كثيرة (مثل: الأمر للوجوب
التي يتوصل بها إليه (إلى الفقه): أي أن هذه القواعد هي "الوسيلة" لاستنباط الأحكام، وكلمة "إليه" تعود
على الفقه

على وجه التحقيق: أي الوصول للحكم عن طريق الدليل والبرهان، وليس عن طريق الجدل أو الظن
ثالثاً: كيفية التوصل بالقواعد إلى الأحكام (مثال تطبيقي) لحفظ هذا الجزء، افهمه هكذا: الأصولي يضع
القاعدة، والفقيه يطبقها على الدليل ليخرج الحكم
«المثال: آية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
(القاعدة الأصولية: (الأمر يقتضي الوجوب
(التطبيق: "أوفوا" فعل أمر، إذن الحكم هو: (وجوب الوفاء بالعقود
خلاصة وظيفة الأصولي (سطر واحد): البحث عن القواعد الكلية التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية

الفصل الثاني: موضوع علم أصول الفقه واستمداده وفوائده

موضوع علم أصول الفقه اختلف العلماء فيه على 4 مذاهب، والمطلوب منك معرفة المذهبين الأساسيين والراجح
المذهب الأول (مذهب الجمهور): الموضوع هو: (الأدلة الشرعية الإجمالية) من حيث كيفية استنباط الأحكام منها
الأدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس

السبب: لأن البحث في هذا العلم يدور حول عوارض هذه الأدلة
المذهب الثاني (بعض الحنفية): الموضوع هو: (الأحكام الشرعية) من حيث ثبوتها بالأدلة
السبب: لأن الأحكام هي الغاية والمقصود من العلم

(المذهب الثالث (صدر الشريعة): جمع بين الاثنين، وقال الموضوع هو (الأدلة والأحكام معاً
المذهب الرابع: هو المذهب الأول (الأدلة الشرعية الإجمالية)؛ لأن الأدلة هي "الأصل" الذي يبحث فيه الأصولي، والأحكام هي "ثمرة"
تابعة لها

الفرق بين الأصولي والفقيه قاعدة ذهبية للامتحان: "كل فقيه أصولي، وليس كل أصولي فقيهاً" (لأن الفقيه لا بد أن يعرف القواعد
(ليطبقها، لكن الأصولي قد يكتفي بوضع القواعد دون الغوص في تفاصيل الفروع الفقهية

استمداد علم أصول الفقه (منين جاب قواعده؟) يستمد هذا العلم قواعده من ثلاثة مصادر أساسية 1.

علم أصول الدين (التوحيد): لأن إثبات أن الأدلة (مثل القرآن والسنة) حجة يتوقف على معرفة الله وصدق الرسول ﷺ

اللغة العربية: لأن الكتاب والسنة بلسان عربي، فلا بد من معرفة (العام والخاص، الأمر والنهي، الحقيقة والمجاز) لاستنباط الأحكام
الأحكام الشرعية: ليتصور الأصولي الحكم (واجب، مندوب، حرام) قبل أن يضع القاعدة الخاصة به

فائدة علم أصول الفقه (ليه بندرسه؟) ممكن تلخص الفوائد في 3 نقاط قوية 2.

للإنسان المجتهد: تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بطريقة صحيحة وعلمية

للإنسان المقلد: تعينه على فهم كيفية استخراج الأحكام، وتخليه يطمئن لصحة المذهب الذي يتبعه، وتساعد في المقارنة بين المذاهب
(الفقه المقارن

صيانة الشريعة: حفظ الدين من الدخلاء أو الذين يفسرون النصوص بأهوائهم دون قواعد

حكم تعلم علم أصول الفقه (واجب ولا لاء؟) انقسم الحكم لنوعين حسب الشخص 3.

(فرض كفاية: في حق عامة المسلمين (يعني لو قام به عدد كافٍ من العلماء يسقط الإثم عن الباقيين

فرض عين: في حق من أراد التصدي للإفتاء والقضاء والاستنباط (المجتهد)؛ لأنه لا يجوز له أن يفتي دون معرفة قواعد الاستنباط

غاية علم أصول الفقه (هدفه الأخير) هي الفوز بسعادة الدارين (الدنيا والآخرة) عن طريق تطبيق أحكام الله تعالى تطبيقاً صحيحاً 4.
ناتجاً عن فهم دقيق للأدلة

نصيحة الامتحان: لو جالك سؤال "ما هي فوائد أصول الفقه"، ركز على فكرة "ضبط الاستنباط" و "حماية الشريعة". ولو جالك

(الاستمداد"، افكر المثلث ده: (عقيدة + لغة + احكام

الفصل الثالث: نشأة وتدوين علم أصول الفقه

(مرحلة ما قبل التدوين (عهد الرسول ﷺ والصحابة 1.

في عهد الرسول ﷺ: لم يكن هناك حاجة لتدوين العلم؛ لأن الوحي كان ينزل بالوجوب أو التحريم مباشرة، وكان الصحابة يفهمون اللغة بسليقتهم.

في عهد الصحابة: بدأت تظهر "بذور" الأصول عند حدوث وقائع جديدة (مثل جمع القرآن، أو ميراث الجدة). استخدم الصحابة قواعد مثل (القياس والمصلحة) بفطرتهم دون تدوينها كقواعد رسمية.

مرحلة التدوين (لماذا بدأ العلماء في الكتابة؟) بدأ التدوين في أواخر القرن الثاني الهجري لعدة أسباب 2. (اتساع الدولة الإسلامية واختلاط العرب بالأعاجم (فسدت السليقة اللغوية كثرة المذاهب والآراء والحاجة لضوابط تحمي الاستنباط من الخطأ).

أول من دَوّن علم أصول الفقه (نقطة مهمة جداً) المشهور عند العلماء: أن أول من أفرد أصول الفقه بالتدوين كعلم مستقل هو 3. الإمام الشافعي في كتابه الشهير (الرسالة). لماذا الشافعي؟ لأنه وضع القواعد ورتبها (بيان، خبر واحد، إجماع، قياس) ودافع عنها بالدليل.

طرق التأليف في أصول الفقه (المناهج) بعد الإمام الشافعي، انقسم العلماء في طريقة كتابة الأصول إلى مدرستين أساسيتين 4. (أولاً: طريقة المتكلمين (الشافعية والجمهور

ميزتها: تهتم بتقرير القواعد نظرياً بناءً على العقل والدليل، سواء وافقت فروع المذهب أم لا. أهم كتبها: "المعتمد" لأبي الحسين البصري، "البرهان" للجويني، "المستصفى" للغزالي.

(ثانياً: طريقة الفقهاء (الحنفية

ميزتها: يضعون القواعد بناءً على ما نُقل عن أئمتهم من فروع فقهية (يستخرجون القاعدة من الفرع). أهم كتبها: "أصول الجصاص"، "أصول اليزدي

خلاصة لورقة الإجابة: إذا سئلت عن النشأة، ابدأ بذكر أن العلم كان "ملكة" عند الصحابة، ثم صار "تدويناً" على يد الإمام الشافعي في (كتاب الرسالة، ثم اذكر وجود طريقتين للتأليف (المتكلمين والفقهاء).

الفصل الرابع: الحكم الشرعي وأقسامه

(تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين هو: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً. ثانياً: شرح التعريف (العناصر الأساسية

(خطاب الله: يقصد به كلام الله (القرآن) أو ما دل عليه الكلام (مثل السنة، الإجماع، القياس. المتعلق بأفعال المكلفين: الحكم هنا يخص "فعل" الإنسان (صلاة، بيع، قتل) وليس ذاته.

(المكلفين: هو البالغ العاقل (خرج به الصبي والمجنون

(اقتضاء: يعني (طلب)، سواء كان طلب فعل (واجب ومنذوب) أو طلب ترك (حرام ومكروه. تخييراً: هو (المباح)، الذي استوى فيه الفعل والترك

وضعاً: هو (الحكم الوضعي) كجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً

ثالثاً: الفرق بين "الحكم" عند الأصولي والفقيه نقطة مهمة جداً للمقارنة

عند الأصولي: الحكم هو "النص" نفسه (خطاب الله). مثال: آية "أقيموا الصلاة" هي الحكم

عند الفقيه: الحكم هو "الأثر" المترتب على النص. مثال: "وجوب الصلاة" هو الحكم

رابعاً: أقسام الحكم الشرعي (خريطة ذهنية) ينقسم الحكم الشرعي إلى نوعين كبيرين

(الحكم التكليفي (5 أنواع

(الإيجاب: طلب الفعل حتماً (الصلاة

(الندب: طلب الفعل غير حتم (السواك

(التحريم: طلب الترك حتماً (الزنا

(الكراهة: طلب الترك غير حتم (أكل الثوم قبل الصلاة

(الإباحة: التخيير بين الفعل والترك (الأكل والشرب

(الحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع ليكون علامة على الحكم التكليفي أو متعلقاً به، مثل: (السبب، الشرط، المانع، الصحة، والبطان

خلاصة لامتحان: لو سألك عن "تعريف الحكم الشرعي"، اكتب النص المظلل فوق، وشرحه في نقاط سريعة، ووضح إن "الاقتضاء" (يشمل الأمر والنهي) و"التخيير" يشمل (المباح

الفصل الخامس: أركان الحكم الشرعي والأهلية

أقسام الحكم التكليفي بالتفصيل

(الواجب (أو الفرض 1.

(تعريفه: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً (على سبيل الإلزام حكمه: يُثاب فاعله استجابةً، ويستحق العقاب تاركه

:أقسامه (مهمة جداً

(من حيث الوقت: واجب مُضيق (وقت لا يسع غيره مثل صيام رمضان)، وواجب موسع (وقت يسعه وغيره مثل الصلاة (من حيث التقدير: واجب محدد (له مقدار مثل الزكاة)، وواجب غير محدد (ليس له مقدار مثل الإنفاق في سبيل الله (من حيث التعيين: واجب معين (عينه الشارع بذاته مثل الصلاة)، وواجب مخير (بين أمور مثل كفارة اليمين من حيث المطالب به: واجب عيني (على كل فرد مثل الصلاة)، وواجب كفائي (إذا فعله البعض سقط عن الباقيين مثل صلاة الجنابة

(المندوب (المستحب/ السنة 2.

(تعريفه: ما طلب الشارع فعله طلباً غير حتم (بدون إلزام حكمه: يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه

(المحرم (المحظور 3.

(تعريفه: ما طلب الشارع تركه طلباً حتماً

(حكمه: يُثاب تاركه (امتنالاً)، ويستحق العقاب فاعله

:أقسامه

(محرم لذاته: قبيح في نفسه (مثل الزنا، القتل

محرم لغيره: هو في الأصل مشروع لكن اقترن به ما اقتضى تحريمه (مثل البيع وقت صلاة الجمعة، الصلاة في أرض مغصوبة

المكروه 4.

(تعريفه: ما طلب الشارع تركه طلباً غير حتم

(حكمه: يُثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله (لكنه ملام

المباح 5.

(تعريفه: ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك (مُخير فيه

(حكمه: لا ثواب ولا عقاب على فعله أو تركه (إلا بالنية

تعريف الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الذي جعل الشيء سبباً لحكم آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه

(أقسام الحكم الوضعي (الخلاصة

(السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. (علامة على الحكم

مثاله: دلوك الشمس (سبب) لوجوب الصلاة

(الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. (يكون خارجاً عن حقيقة الشيء

مثاله: الوضوء (شرط) لصحة الصلاة

(المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

مثاله: القتل (مانع) من الميراث

:الصحة والبطان

(الصحة: هي ترتب الأثر الشرعي على الفعل

(البطان: عدم ترتب أي أثر شرعي على الفعل لمخالفته أمر الشارع

(الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي (مهم جداً

(المقدور عليه: التكليفي في مقدور المكلف (صلّى، لا تسرق)، أما الوضعي قد لا يكون في مقدوره (زي دلوك الشمس

(القصد: التكليفي يقصد به طلب فعل أو ترك، أما الوضعي يقصد به الربط بين شيئين

أركان الحكم الشرعي

الركن الأول: الحاكم (من هو مصدر الحكم؟) اتفاق العلماء: أجمع المسلمون على أن "الله تعالى" هو الحاكم وحده، وهو مصدر التشريع.

:(قضية "التحسين والتقبيح العقلي" مهمة جداً

(الأشاعرة: العقل لا يدرك حكم الله بمجرد، بل لا بد من الرسل والوحي. (فلا حكم قبل بعثة الرسل).
المعتزلة: العقل يستطيع إدراك حسن الأشياء وقبحها، وبالتالي يعرف حكم الله حتى قبل وصول الرسل.
الركن الثاني: المحكوم فيه (فعل المكلف) هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع (مثل الصلاة، البيع). شروط الفعل حتى يصح التكليف
به:

أن يكون معلوماً

أن يكون معدوماً وقت التكليف

القدرة على الفعل (الاستطاعة): لا تكليف بمستحيل

:(الركن الثالث: المحكوم عليه (المكلف) هو الشخص الذي يوجه إليه الخطاب. شروط المحكوم عليه (الأهلية

العقل: لأن التكليف يحتاج لفهم

البلوغ: الصغير ليس محلاً للتكليف

رابعاً: الأهلية وعوارضها (موضع سؤال) الأهلية نوعان

أهلية وجوب: (صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق "له" و "عليه")، وهي تثبت لكل إنسان منذ ولادته

أهلية أداء: (صلاحية الإنسان لأن تصدر عنه أفعال يعتد بها شرعاً)، وهذه ترتبط بالتمييز والبلوغ

عوارض الأهلية

(عوارض سماوية: لا دخل للإنسان فيها (الجنون، النوم، الموت، النسيان

(عوارض مكتسبة: للإنسان دخل فيها (الجهل، السكر، الخطأ، السفه

الفصل السادس: الأدلة الشرعية

أولاً: القرآن الكريم (تعريفه وخصائصه) هو كلام الله المعجز، المنزل على النبي ﷺ، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته. خصائصه

قطعي الثبوت: القرآن كله منقول بالتواتر

الإعجاز: هو معجزة النبي الخالدة بلفظه ومعناه

العربية: القرآن لا يسمى قرآناً إلا إذا كان باللسان العربي

دلالة القرآن على الأحكام

(«قطعية الدلالة: نص لا يحتمل إلا معنى واحداً (مثل: «تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

(«ظنية الدلالة: نص يحتمل أكثر من معنى (مثل كلمة «فُرُوءٍ

:(ثانياً: السنة النبوية المطهرة هي كل ما صدر عن النبي ﷺ من (قول أو فعل أو تقرير). منزلة السنة من القرآن (مهم جداً

مؤكدة: تأتي لتؤكد حكماً في القرآن

مبينة ومفسرة: تشرح مجمل القرآن

مخصصة أو مقيدة: تخصص العام أو تقيد المطلق في القرآن

منشئة: تأتي بحكم جديد لم يذكر في القرآن

:(أقسام السنة من حيث الوصول إلينا (رواية

المتواتر: يفيد العلم اليقيني القطعي

الأحاد: يفيد الظن الراجح ويجب العمل به

ثالثاً: الإجماع (المصدر الثالث) هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من الأعصار بعد وفاته على حكم شرعي

(إجماع صريح: (وهو حجة قطعية

(إجماع سكوتي: (فيه خلاف، لكن الراجح أنه حجة ظنية

رابعاً: القياس (المصدر الرابع) هو إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة فيها نص، لاتحادهما في العلة. أركان القياس (أهم جزء في

:(الامتحان

(الأصل: الواقعة التي ورد فيها نص (مثل: الخمر

(الفرع: الواقعة الجديدة التي لا نص فيها (مثل: المخدرات

(حكم الأصل: الحكم الثابت بالنص (مثل: التحريم

(العلة: الوصف المشترك بين الأصل والفرع (مثل: الإسكار